使用条款

READY SERVER 虚拟专用服务器 (VPS) 托管服务 – 使用条款

在访问或使用本服务之前，请仔细阅读以下使用条款。

I. 本使用条款（以下简称“**使用条款**”）构成您（以下简称“**您**”）与 Ready Server Pte Ltd（以下简称“**Ready Server**”、“**我们**”或 “**我们的**”）之间具有法律约束力的协议。本使用条款适用于本服务，并规定了您使用本服务的条款和条件。

II. Ready Server Pte Ltd 是一家注册于新加坡的公司 (UEN 201500017K)，注册地址为 192 Waterloo Street, #05-01 Skyline, Singapore 187966。

III. 通过访问、使用或注册我们的帐户（包括但不限于访问网站和/或下载移动应用程序的副本），您同意接受这些使用条款。如果您不同意这些使用条款，则不得访问、使用或注册帐户。

您应保留一份本使用条款的副本以供参考。

1. 定义和解释

1.1. 在本使用条款中，下列词语应具有以下含义：

“**帐户**”是指访问或使用某些服务所需的用户帐户。您可以通过网站或移动应用程序注册帐户。

“**关联方**”是指直接或间接（通过一个或多个中介）控制、受控制或与 Ready Server 受共同控制的任何实体。这包括但不限于 Ready Server 的子公司、控股公司和/或最终控股公司。

“**Beta 版服务**”是指任何被指定为测试版或预发布版本的任何服务、产品、软件和/或功能。

“**工作时间**”是指新加坡时间（GMT + 8）上午 9 点至下午 6 点，且该日非新加坡政府法定假日。

“**内容**”是指软件、数据、文本、音频、视频和/或图像。您的内容包括但不限于您或任何用户为了您访问和使用与您的帐户相关的服务而向我们提交或传输的任何内容，或我们从您或任何用户处收到的任何内容。

“**知识产权**”是指所有全球范围内的知识产权及类似相关权利，包括版权、商标、商号权、数据库权、专利、设计权、专有技术和域名（或对其享有的权利），以及任何未来的知识产权和获取上述或类似权利的申请。

“**费用**”是指应向 Ready Server 支付的服务费用和收费，该费用和收费在移动应用程序中有列出。

“**移动应用程序**”是指Ready Server的移动应用程序软件。

“**个人数据**”是指隐私政策第 2 节中规定的信息。

“**积分**”是指 VPS 服务的计费单位。

“**隐私政策**”是指适用于本服务的隐私政策，可在网站上访问，并可能不时更新。

“**禁止内容**”指以下任何内容，以及任何非法、恶意或其他在法律、社会、道德和/或伦理上不可接受的内容。这包括但不限于：

(a) 任何侵犯或构成假冒任何知识产权的内容；

(b) 任何性质的内容，包括但不限于色情、淫秽或情色材料；

(c) 任何宣扬儿童性剥削或虐待的内容；

(d) 盗版数字内容，包括但不限于任何盗版、非法复制的软件或反盗版或复制保护措施被停用或规避的软件；

(e) 任何可用于或协助任何黑客攻击、垃圾邮件或破解活动的内容；

(f) 任何以需要异常高带宽的方式分发或传播的内容，例如商业分发的 MP3、音频文件、视频文件、软件或任何其他类型的内容。

“**服务水平协议**”或“**SLA**”是指 Ready Server 就 VPS 服务提供的服务水平协议，可在网站上访问，并可能不时更新。

“**服务**”指 Ready Server 和/或其关联公司提供的服务，但不包括任何第三方通过网站、移动应用程序或与服务结合提供的任何内容。服务包括：

(a) VPS 服务；

(b) 网站和移动应用程序；

(c) 通过网站和移动应用程序提供的服务以及可通过其使用或以其他方式获得的任何软件；

(d) 我们在网站和移动应用程序上提供的与服务相关的所有内容、信息、图像、数据、音频、视频、图形、文本和其他材料或内容；

(e) 任何可能不时在网站和/或移动应用程序上实施的修复、更新、修改和增强（如有）；

(f) 与 VPS 服务、网站或移动应用程序相关的任何客户支持服务；

(g) 任何 Beta 服务。

"**网站**"是指 https://www.readyserver.sg/。

"**用户**"指直接或间接访问或使用与您的帐户相关的服务，或访问或使用您的内容的任何个人或实体。这包括但不限于您的员工、承包商、代理商或任何其他第三方

"**VPS 服务**"是指 Ready Server 和/或其关联公司提供的虚拟专用服务器（"VPS"）托管服务以及所有其他附带和相关服务。

1.2. 如果使用条款、服务水平协议和/或隐私政策之间存在任何冲突或不一致，则以本使用条款的规定为准。

2. 使用服务的许可

2.1. 在您遵守这些使用条款的条件下，我们授予您访问和使用服务的非排他性、不可再授权、可撤销和不可转让的权利。

2.2. 您必须年满 18 岁才能接受这些使用条款并访问、使用和/或开设帐户。

3. 条件和限制

3.1. 您必须遵守并确保所有用户遵守：

(a) 本使用条款；

(b) 您运行的任何软件的条款和条件和/或许可要求；以及

(c) 所有适用于您使用服务和内容的法律法规。如果您的任何内容包含个人数据，或者您收集、使用、披露和/或处理任何个人数据（无论世界任何地方的任何法律如何定义，包括但不限于个人数据），您应确保您和所有用户遵守所有适用于保护该个人数据的适用法律，包括但不限于发布必要的隐私声明、获得所有必要的同意以及仅根据适用法律收集、使用、披露和/或以其他方式处理该个人数据。

3.2. 您不得以任何非法、欺诈、有害、侵权、不合理、误导、欺骗、辱骂、诽谤或其他法律、社会、道德和/或伦理上不可接受的方式或目的使用、协助或允许他人使用本服务。这包括但不限于：

(a) 上传、托管、引用、处理或链接任何禁止内容；

(b) 分发、发布、发送或协助发送垃圾邮件、未经请求的群发邮件或其他信息、促销、广告或招揽信息。这包括但不限于“垃圾广告”行为（即利用垃圾邮件进行广告宣传，包括但不限于发送垃圾邮件来宣传网站、利用超链接破坏网站，或任何其他同等或类似行为）；

(c) 针对任何个人或实体的任何恶意、威胁或侵犯他人权利的行为或不行为；

(d) 威胁、煽动、促进或鼓励针对任何个人或实体的暴力、恐怖主义或伤害；

(e) 以任何形式宣传或鼓励赌博；

(f) 侵犯任何用户、网络、计算机或通信系统、软件应用程序或网络或计算设备的安全性、完整性或可用性。

3.3. 您不得以构成不公平使用服务器资源或带宽的方式使用服务。这包括但不限于过度或异常高带宽使用，或以对其他用户使用服务造成不利影响的方式使用服务器资源。Ready Server 有权自行决定服务的使用是否构成不公平使用。

3.4. 您不得：

(a) 复制服务或底层软件；

(b) 更改、改编、翻译或修改全部或部分服务；

(c) 出租、转售、租赁、分许可或出借全部或部分服务；

(d) 以任何可能或潜在可能损坏、禁用、过度负载、削弱或危害服务本身、安全性，或影响其他用户访问和使用服务的方式使用本服务；

(e) 使用机器人或其他自动化方法访问服务或创建帐户

(f) 对服务和底层软件的全部或部分进行反汇编、反编译、反向工程或创建衍生作品。

4. 账户与安全

4.1. 只有注册帐户并登录后，才能访问或使用服务的大多数功能。如果您注册帐户，即表示您同意：

(a) 您应妥善保管您的登录凭证、密码以及用于账户两步验证的任何设备，包括但不限于使用强密码并确保您的用户名和密码不会被他人获取。如果您的登录凭证或密码丢失或被盗，或者您认为您的账户已被盗用或以其他方式被未经授权访问，您必须立即通知我们；

(b) 您将保持与您的帐户相关的个人数据（包括联系信息）为最新状态，如果相关个人数据有任何变更，您必须及时通过移动应用程序更新相关个人数据；

(c) 您不得将您的登录凭证或密码出售、转让或再授权给任何其他个人或实体；

(d) 您应对与您的帐户相关的所有作为和不作为负全部责任，即使该等作为或不作为并非由您实施或授权；并且

(e) 您将监督和控制用户对服务的使用，并确保他们遵守这些使用条款。

4.2. 您同意，您有责任以适当的安全保护方式，保障您的帐户及内容的安全、保护和备份。这包括但不限于正确配置服务、使用加密技术防止您的内容被未经授权访问，以及定期存档和备份您的内容。

4.3. 您同意将您的内容存储并传输至我们位于新加坡的服务器。除非出于提供或维护服务、遵守适用法律或法院或政府机构的约束性命令的需要，否则我们不会访问、处理或披露您的内容。本隐私政策不适用于您的内容。

5. 付款和积分

5.1. 收费服务的费用通过购买积分来支付，必须在访问或使用任何此类服务之前获取积分：

(a) 您可以使用我们支持的一种付款方式购买积分；

(b) 使用移动应用程序中列出的相关服务时，每小时自动从您的帐户中扣除积分，并且支付交易每天在新加坡标准时间上午 9 点结算；

(c) 如果您的帐户中积分未达到 Ready Server 要求的最低数量（最低要求在移动应用程序中列出），您的帐户或服务将根据第 11 条和第 12 条被暂停或终止；

(d) 您的帐户最多只能持有一定数量的积分，该数量由 Ready Server 自行决定；

(e) 积分仅可用于从 Ready Server 购买相关服务，在相关服务之外没有任何价值；

(f) 积分与您的帐户相关联，在任何情况下均不可转让且不可退款。

5.2. 我们有权自行决定因任何原因拒绝积分的购买。

6. 服务水平协议

服务水平协议适用于 VPS 服务。我们可自行决定修改或终止服务水平协议，并将在任何不利的修改或终止情况下通知您。

7. 测试服务

7.1. 我们可能会向您提供测试版服务，并相应地授予您一项非排他性、不可再授权、可撤销且不可转让的许可，允许您仅将测试版服务用于测试目的以及我们的研究和评估目的。我们可随时自行决定终止测试版服务。

7.2. Beta 服务的提供也可能受我们自行决定的附加条款和条件的约束；例如，我们可能会根据我们的合理要求，不时要求您参与调查和/或提供有关 Beta 服务的功能和性能的某些反馈。

7.3. 服务水平协议不适用于任何 Beta 服务。

7.4. 您承认并接受 Beta 服务受第 14 条中的限制。此外，我们不保证将发布任何公开可用的 Beta 服务版本。

8. 知识产权

服务中的知识产权

8.1. 您承认，世界任何地方的服务中的所有知识产权均属于并将继续属于我们和我们的关联公司，并且您对服务不拥有任何权利，除非本使用条款另有规定。

8.2. 您仅可在使用服务所需的范围内，并根据本使用条款，根据我们为此目的授予您的非排他性、不可再授权、不可转让、免版税且可撤销的许可，使用第 8.1 条中提及的知识产权。如果您对服务的访问根据第 11 条受到限制、暂停和/或终止，以及/或者根据第 13 条终止使用服务的非排他性权利，则此许可将立即终止。

8.3. 您不得采取或不采取任何侵犯或损害我方知识产权的行为。您不得删除任何与我方知识产权相关的标识。

内容中的知识产权

8.4. 您同意我们使用您的内容为您和任何用户提供服务。

向我们提供的反馈

8.5. 如果您向我们提供任何有关服务的反馈，您同意我们及我们的关联公司可将该等反馈用于任何目的，包括但不限于改进或提升服务和/或我们的其他产品和服务。因此，您授予我们一项非排他性、永久性、不可撤销、可转让、可再授权且免版税的许可，允许我们自行决定将您的反馈用于任何目的。

9. 隐私和个人数据

9.1. 您同意并授予我们根据隐私政策收集、使用或披露个人数据的权利。

9.2. 您必须确保向我们提交的个人信息准确、最新且完整。如果您的任何个人信息不准确、过时或不完整，我们可能无法向您提供服务，且/或您可能无法访问或使用全部或部分服务。

9.3. 如果您使用假名、保持匿名和/或不向我们提供可识别信息，我们可能无法向您提供服务和/或您可能无法访问或使用全部或部分服务。

10. 修订与更新

我们可随时自行决定修改本使用条款。我们将通过向您的移动设备推送通知、移动应用程序内的应用内通知和/或向您账户关联的电子邮箱发送电子邮件的方式通知您修改内容。请确保您的移动设备设置允许您接收推送通知。您继续访问或使用本服务即表示您接受修改后的使用条款。如果您不接受修改后的使用条款，您必须立即停止访问或使用本服务。

11. 服务的限制、暂停和终止

11.1. 在下列任何情况下，我们可能会限制、暂停或终止您访问或使用服务，和/或采取我们认为必要的任何其他行动（包括但不限于限制带宽），而无需向您发出任何通知或承担任何责任：

(a) 违反第 3.3 条；

(b) 如果您账户中的积分余额连续三 (3) 个日历日低于第 5 条中的最低要求；

(c) 如果因任何原因导致您的账户发生退款；

(d) 将服务用于以下任何活动：

i. 任何匿名化、代理或 CDN（内容交付网络或内容分发网络）服务；

ii. 任何文件托管、文件存储、文件交换、云存储或网络储物柜服务；

iii. 任何内容流媒体服务；

iv. 任何下载平台；

v. 任何可以绕过下载平台限制的服务；

vi. 任何 VOD（视频点播）服务；

vii. 任何在 P2P（点对点）网络上上传、下载和/或共享文件的服务，包括但不限于种子箱服务。

11.2. 如果我们限制或暂停您访问或使用全部或部分服务：

(a) 您仍需对暂停期间产生的任何费用和收费负责并承担责任，包括但不限于您已使用但积分余额不足以支付的服务费用；

(b) 在任何限制或暂停期间，您无权根据服务水平协议进行任何账单调整。

12. 删除和终止帐户

12.1. 您可以通过在移动应用程序中选择相关选项来终止您的帐户和/或请求删除所有相关的个人数据。您的帐户删除操作将立即处理。如果您请求删除个人数据，我们将在七 (7) 个工作日内处理您的请求，如果需要更多时间处理您的请求，我们将在该期限内通知您。如果您选择终止您的帐户和/或请求删除个人数据，包括但不限于我们根据第 13 条采取的任何行动，我们对因您或我们采取的行动而造成的任何损害概不负责。您放弃基于我们采取的任何行动而提出的任何及所有索赔。

12.2. 在下列任何情况下，我们可能会删除或终止您的帐户，而无需向您发出任何通知或承担任何责任：

(a) 如果您账户中的积分余额连续七 (7) 个日历日低于第 5 条规定的最低要求；

(b) 任何实际或涉嫌违反本使用条款的行为。如果您之前的帐户因任何实际或涉嫌违反本使用条款而被删除或终止（例如，如果您之前的帐户因实际或涉嫌欺诈或发起退款而被删除或终止），我们可能会删除或终止您的帐户；

(c) 您的帐户长时间不活动，由我们自行决定；

(d) 实际或疑似欺诈，包括但不限于退款和友好欺诈；

(e) 如果您在未事先按照第 18 条中的争议解决程序的情况下向我们发起退款；

(f) 使用服务进行第 11.1(d) 条所列的任何活动；

(g) 如果您撤回根据隐私政策第10条收集、使用和/或披露您的个人数据的同意，导致我们无法继续向您提供服务。

13. 终止服务或账户的影响

13.1. 因任何原因终止服务或您的帐户时：

(a) 本使用条款授予您的所有权利将自动终止；

(b) 您与服务相关的所有内容和数据将被删除；

(c) 您仍需对截至终止日期及终止日期后所产生的任何费用和收费负责并承担责任，包括但不限于您已使用但积分余额不足以支付的服务费用；

(d) 您的帐户中剩余的积分余额将被没收；并且

(e) 您必须立即停止本使用条款授权的所有活动。

13.2. 任何明确或暗示在终止后仍然有效的条款，包括但不限于第 3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、17 和 18 条，应在终止后仍然有效，并且即使您的帐户、服务和/或本使用条款终止，仍将完全有效。

13.3. 如果您在终止后访问或使用服务，或者您注册另一个帐户，则这些使用条款将适用。

13.4. 如果您的帐户之前已根据第 12.2(e) 条终止，我们可自行决定终止任何未来的帐户、禁止您创建其他帐户、访问和/或使用服务，而无需向您发出任何通知。

14. 责任限制

14.1. 您承认并接受：

(a) 服务并非为满足您的个人要求而开发，包括您可能根据任何适用法律或其他方式受到的任何要求，因此您有责任确保满足此类要求（包括但不限于您对服务的配置）；

(b) 您应全权负责确保网络浏览器软件、操作系统和用于访问服务的任何设备保持最新，包括但不限于确保您下载并安装所有更新（例如安全和功能更新），并且对于您未能保持上述内容保持最新而遭受的任何直接或间接损失或损害，我们概不负责；

(c) 本服务可能不时进行维护或更新。在维护期间或下载和/或安装移动应用程序更新时，您确认并接受您可能无法访问或使用本服务，我们对由此产生的任何直接或间接损失不承担任何责任；

(d) 您应全权负责确保您帐户中的联系信息保持最新，对于因您未能保持联系信息最新而遭受的任何直接或间接损失或损害，我们概不负责；

(e) 我们不保证您能够访问或使用本服务，且本服务基于“现状”和“可用”的基础提供。我们可能随时出于任何原因升级、修改、暂停、终止或删除本服务的任何部分或全部，恕不另行通知。本服务的访问或使用也可能因我们无法控制的情况而暂停，包括但不限于天灾、法律、政府机构行为、战争、暴乱、互联网或电信中断以及其他类似原因；

(f) 我们有权将本使用条款赋予我们的权利和义务转让给第三方，该第三方将从我们这里获得服务，或作为 Ready Server 业务部分或全部转让的一部分；

(g) 我们可以聘请任何个人、公司或企业作为分包商来履行我们在本使用条款下的全部或任何义务。

14.2. 在任何情况下，我们均不承担因以下事项引起或与之相关的责任，无论是合同责任、侵权责任（包括疏忽）、违反法定义务或其他责任：

(a) 您无法访问或使用服务；

(b) 您未能或疏忽保证您帐户的访问安全；

(c) 您未能或疏忽确保您的网络浏览器和用于访问服务的任何设备符合技术要求；

(d) 您未能或疏忽保持您的网络浏览器和用于访问服务的任何设备为最新版本；

(e) 您未能或疏忽遵守第 3 条；

(f) 根据第 12 条终止您的帐户；

(g) 我们根据第13条采取的任何行动；

(h) 利润、客户、销售、业务或收入的损失；

(i) 任何业务中断；

(j) 任何预期储蓄的损失；

(k) 任何内容、数据或信息的丢失或损坏；

(l) 任何商业机会、商誉或声誉的损失；

(m) 您因购买、获取、访问或接收的任何内容、商品、数据、信息或服务或通过服务达成的任何交易而采购替代商品或服务所产生的任何费用；

(n) Ready Server 的任何其他客户、服务的用户或任何第三方的任何作为或不作为；

(o) 任何第三方通过网站、移动应用程序或结合服务向您提供的任何内容；

(p) 任何数据泄露；或

(q) 任何特殊、间接或后果性的损失、损害、费用或开支。

14.3. 尽管有第 14.2 条的规定，我们在履行或计划履行服务和本使用条款过程中因合同、侵权行为（包括疏忽和违反法定义务，无论如何产生）、虚假陈述（无论是无辜还是疏忽）、赔偿或其他方面承担的总累计责任应限于 100.00 美元。

14.4. 本使用条款中的任何内容均不限制或排除我们对以下事项的责任：

(a) 因疏忽造成的死亡或人身伤害；

(b) 欺诈或欺诈性虚假陈述；以及

(c) 新加坡法律不能排除或限制的任何其他责任。

14.5. 本使用条款列明了我们与服务相关的全部义务和责任。除本使用条款明确规定外，任何明示或暗示的条件、保证、声明或其他条款均不对我们具有约束力。任何与服务供应相关的条件、保证、声明或其他条款，即使本使用条款可能以成文法、普通法或其他方式暗示或纳入其中，在法律允许的最大范围内均被排除。

14.6. 本第 14 条中的任何内容均不限制或影响您根据第 5 条的规定就使用服务向 Ready Server 付款的义务，或您可能对 Ready Server 承担的任何其他付款义务。

15. 赔款

您同意，对于您、用户和/或任何第三方对服务的任何使用，我们概不承担任何责任。您特此同意，对于因您或用户使用服务和您的内容而以任何方式产生的任何及所有索赔、损害、损失、责任、成本和费用（包括但不限于法律费用、支出和开支），您同意全额赔偿我们。

16. 第三方服务提供商

服务的某些功能由我们的第三方服务提供商（例如支付服务网关提供商）提供。您对此类第三方服务的访问和使用应遵守相关第三方服务提供商的条款和条件（例如使用条款、隐私政策）。

17. 其他条款

完整协议

17.1. 这些使用条款构成您和 Ready Server 之间的完整协议，并取代和消除双方之间任何及所有先前的讨论、谈判、信函、草案、协议、承诺、保证、担保、陈述和/或谅解，无论是书面的还是口头的。

弃权

17.2. 对本使用条款项下任何权利或救济的放弃，仅当以书面形式作出并由放弃该权利或救济的一方签字后方为有效。任何此类放弃仅适用于放弃该放弃的情况，且不应被视为对任何后续违约或不履行义务的放弃。一方未能或延迟行使本使用条款或法律赋予的任何权利或救济，不应被视为对该权利或救济或任何其他权利或救济的放弃。

通知

17.3. 根据本使用条款或与本使用条款相关的任何向一方发出的通知均应以书面形式并以英语发出。

17.4. 任何未发送至此邮箱的通知将不被视为已发送给 Ready Server 的通知。如果在营业时间内发送，则通知在发送时视为已送达；如果在营业时间外发送，则通知将在下次营业时间开始时视为已送达 Ready Server。

17.5. 发送给您的通知将通过与您账户关联的电子邮件地址、邮寄至您账户中最后登记的地址，或通过任何印刷或电子大众传播媒介（例如广播、报纸、社交媒体）发送。通过电子邮件发送的通知将在发送时视为已送达。通过邮寄发送的通知将在邮寄次日或记录的送达日期（如使用可追踪的快递服务或挂号信）视为已送达。通过印刷或电子大众传播媒介发送的通知将在发布或播出之日视为已送达。

17.6. 本第 17.3 至 17.5 条不适用于任何法律诉讼中任何程序或其他文件的送达或任何其他争议解决方法。

可分割性条款

17.7. 如果本使用条款的任何条款或部分条款无效、非法或不可执行，则该条款或部分条款应被视为已进行必要的最小修改，以使其有效、合法且可执行。如果无法进行此类修改，则相关条款或部分条款应被视为已删除。根据本条款对任何条款或部分条款进行的任何修改或删除，均不影响本使用条款其余部分的有效性和可执行性。

排除第三方权利

17.8. 第三方不得从服务或本使用条款中获得任何权利，无论是否根据 2001 年合同（第三方权利）法案或任何其他司法管辖区的任何其他同等和/或类似法律。

转让、债务更新等

17.9. 您不得转让、更新、转移、抵押、押记、分包、委托、宣布信托或以其他方式处理您在本使用条款下的任何或所有权利和义务。

18. 适用法律和争议解决

18.1. 本使用条款、其标的物及其形成（包括任何非合同纠纷或索赔）应受新加坡法律管辖。

18.2. 如果您对服务、本使用条款或我们之间关系的任何方面有任何不满（“**争议**”），您必须首先在争议发生后三十 (30) 天内通过电子邮件将争议告知我们，邮箱地址为 feedback@readyserver.sg。双方应本着诚信的原则协商解决争议。

18.3. 如果争议未在第 18.2 条通知我们之日起三十 (30) 天内解决，则争议应提交新加坡法院的非专属管辖权管辖。

版本1.0
2025年1月15日

使用条款: 本使用条款的任何中文版本仅供参考。如中文版本与英文版本存在任何不一致或冲突，应以英文版本为准。